



س ٥ : أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٦٠% في الامتحان
- تكلم عن الشعب مصدر السلطات مبينا حالات حرمان المواطن من حقوقه وفقا لدستور ٢٠١٤ ؟

الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات

نظام الحكم في أي دولة يقوم على دعامة أساسية تتمثل في الشعب صاحب السيادة والشعب هو :

١. هيئة الناخبين تتكون من الشعب
٢. يستفتي الشعب وينتخب بنظام الاقتراع العام السري المباشر دون قيد أو شرط في الناخب، كشرط المال - أن يملك نصابا ماليا معينة - أو الكفاءة، أو الميلاد في طبقة معينة،
٣. حق الاقتراع العام السري المباشر هو حق وواجب مقرر على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية - سن الرشد السياسي ؛ لإبداء الرأي في كل استفتاء دستوري.
٤. حرمان العسكريين من حق التصويت والانتخاب أو الاستفتاء، فقد أعفى المشرع ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
٥. تحديد الفئات المحرومة من أفراد الشعب من مباشرة حقوقهم السياسية فوفقا لنص المادة ٢ من قانون مباشرة الحقوق السياسية ٤٥ لسنة ٢٠١٤ يُحرم - مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :
 - مَنْ صدر ضده حكم بات ١ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم ٢.
 - من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات ٣ من تاريخ صدور الحكم.
 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة .
 - من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية
 - من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
 - المحكوم عليه في جنائية.
 - مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :
- أ. لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- ب. لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
٦. منح الحقوق السياسية لا يقتصر على الذكور دون الإناث، بل هو حق مقرر للمرأة أيضا
٧. يشترط فيمن يباشر حق الاقتراع ذكرا أو أنثى أن يحمل الجنسية المصرية سواء أقيم بالداخل أو الخارج، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وليس محروما منها بشكل مؤقت أو دائم
٨. تتوافر له الأهلية العقلية والأدبية، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.





س٦: أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٨٥% في الامتحان باذن الله
- تكلم عن الاحكام الخاصه بمنصب رئيس الجمهورية التي نص عليه الدستور المصري ٢٠١٤ ؟

الفصل الأول: السلطة التنفيذية الحكومة تكوينها واختصاصاتها

أنظمة الحكم في الدساتير المصرية المتعاقبة

أخذت مصر في ظل دستور ١٩٢٣ ، ١٩٣٠ بالنظام البرلماني، والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية

▪ الملك رئيس الدولة " هو في الصدارة ولكنه مجردا من السلطات الفعلية "

▪ ورئيس مجلس الوزراء " يأتي في المكان الثاني ولكنه صاحب السلطات الفعلية "

دستور ٢٠١٤ فيغلب عليه الأخذ بالنظام شبه الرئاسي وليس المختلط على نحو ما سنوضحه، حيث عرفت

المادة ١٣٩ رئيس الجمهورية " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح

الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدته أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به "

عرف الحكومة بأنها : الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها

الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

الأحكام العامة لمنصب رئيس الجمهورية

١. شروط الترشح لرئاسة الجمهورية: يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية :
١. أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
٢. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
٣. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
٤. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ... ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى).
طبيعي أن يقتصر منصب الرئاسة على الذكور دون الإناث، دون حاجة إلى نص فرئيس الجمهورية يجب أن يكون رجلاً للقدرة على تحمل المسؤوليات والمهام الصعبة.
٢. شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية: وفقاً لنص المادة (١٤٢) من دستور ٢٠١٤ "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"
- قد أوضحت المادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (٢) الآلية والإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وتزكيته، حيث نصت على أن " لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذي تعدّه الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر"
٣. انتخاب رئيس الجمهورية: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية





٤. **أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية:** وفقاً لنص المادة ١٤٤ من دستور ٢٠١٤ "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"
٥. **مدة انتخاب رئيس الجمهورية:** بينت المادة ٢١٤٠ من دستور ٢٠١٤ والمعدلة عام ٢٠١٩ مدة انتخاب الرئيس بنصها "على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة **ست سنوات ميلادية**، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة"
٦. **استقالة رئيس الجمهورية:** يفهم من نص المادة ١٥٨ من دستور ٢٠١٤، ومادة ١١٠ من اللائحة الداخلية للمجلس النواب أن الرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته من منصبه إلى مجلس النواب.
- فإذا كان مجلس النواب قائماً، حينئذ يعقد المجلس فوراً جلسة سرية عاجلة، بناء على طلب رئيس المجلس؛
لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
- للمجلس قبل البت في طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.
 - في حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة
 - إذا كان مجلس النواب غير قائم، قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
٧. **اتهام رئيس الجمهورية:** يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جريمة أخرى، بناء على طلب مكتوب مقدم إلى رئيس مجلس النواب، وموقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ويجب أن يتضمن طلب الاتهام الأفعال التي بنى عليها الاتهام، والأسباب التي يقوم عليها التحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام ودور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
- يحيل رئيس مجلس النواب طلب الاتهام إلى النائب العام - ويحل محله أحد مساعديه إذا كان به مانع خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته
- فور إبلاغ المجلس قرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأياً في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة ١٥٩ من الدستور
- نظر ومناقشة قرار الاتهام من المجلس**
- يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس.
 - ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الاتهام في جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
 - يتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.

**وقف رئيس الجمهورية عن العمل، واعتباره مانعاً مؤقتاً**

إذا ما أسفر الرأي النهائي عن موافقة مجلس النواب على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى

تشكيل محكمة خاصة لنظر طلب الاتهام

يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وإذا قام بأحد الأعضاء مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن

8. خلو منصب رئيس الجمهورية لأحد الأسباب: إذا قام مانع مؤقت - كقرار الاتهام السابق - يحول دون

مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء يُخطر رئيس مجلس النواب بخلو

منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سبب آخر

دور مجلس النواب في إعلان خلو منصب الرئاسة واختيار رئيس مؤقت للبلاد

يتعين على رئيس المجلس في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية؛ بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أن يدعو المجلس - عند قيامه - فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو المنصب.

يكون إعلان خلو المنصب بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر، باعتباره شرطاً جوهرياً.

يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية في حالة قيام المجلس.

▪ إذا كان مجلس النواب غير قائم، فتحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخاب رئيس جديد

يخطر مجلس النواب في جميع الأحوال - الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة دستورياً لانتخاب الرئيس الجديد، في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

تبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية.

9. اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية،

وأجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة

بمجرد الموافقة من المجلس على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة، وأجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء

▪ إذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس

الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

▪ إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.



س٧: أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٩٩% في الامتحان باذن الله
- تكلم عن اختصاصات رئيس الجمهورية التي نص عليه الدستور المصري ٢٠١٤ ؟

اختصاصات رئيس الجمهورية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية كرئيس للدولة

١. **تعيين الممثلين السياسيين** يؤيده نص المادة ١٥٣ من دستور ٢٠١٤ على أن: "يعين رئيس الجمهورية ... والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية"
٢. **تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات**، ووجوب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة يؤيده نص المادة ١٥١/١ من دستور ٢٠١٤ على "أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور".
٣. **إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة**: يؤيده نص المادة ١٥١ من دستور ٢٠١٤ "على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني"
٤. **حق العفو عن العقوبة أو التخفيف منها وحق العفو الشامل**: يؤيده نص المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ على "أن الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"
- يقصد بالعفو عن العقوبة، أو تخفيفها: إلغاء العقوبة كلها أو بعضها مع إبقاء الجريمة كما هي العفو الشامل فهو: يرفع صفة التجريم عن الجريمة ذاتها، ويمحو حكم الإدانة المترتب عليها محو كلياً، لذا فهو لا يتم إلا بناء على قانون يوافق عليه مجلس النواب.**
٥. **حق منح الرتب والنياشين** من المعلوم أن إنشاء الرتب المدنية محظور في حين لا زال العمل بالرتب العسكرية حتى الآن، باعتبارها ضرورة حتمية في ظل النظام العسكري

الفرع الثاني: رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية

١. **تفويض الاختصاص**: يؤيده نص المادة ١٤٨ من دستور ٢٠١٤ على "أن الرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"
٢. **حق إصدار قرارات بقوانين تشريعات الضرورة أو لوائح الضرورة**: وهو ما نصت عليه المادة ١٥٦/٢ من دستور ٢٠١٤ على أنه: "وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار"

الفرع الثالث: رئيس الجمهورية كرئيس للإدارة العامة

١. **تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين**: يؤيده نص المادة ١٥٣ من دستور ٢٠١٤ على "أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون"
٢. **الإشراف على المرافق العامة**: لما كانت المرافق العامة تعمل لإشباع الحاجات العامة أو تحقيق النفع العام طبقاً لأحكام القانون العام الذي يخولها استعمال وسائله في النشاط والإدارة





٣. **الإشراف على القوات المسلحة** لما كان رئيس الجمهورية وفقاً لنص م ١٥٢ من دستور ٢٠١٤ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة م ٢٠١، وكانت القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها فإن من أولى اختصاصات رئيس الجمهورية الإشراف على القوات المسلحة؛ إذ الدولة وحدها المنوط بها إنشاء هذه القوات.
٤. **إعلان حالة الطوارئ:** يؤيده نص المادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أن: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"

الفرع الرابع: رئيس الجمهورية واختصاصاته التشريعية

١. **حق اقتراح القوانين:** وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب. يؤيده نص المادة ١٢٢ من دستور ٢٠١٤ على "أن الرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين"
٢. **حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها:** الرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.
٣. **نشر القوانين في الجريدة الرسمية يكون القانون واجب التنفيذ بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، واستيفاء مراحل إصداره كاملة،** ثم علم الكافة به، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية هو ما حسمه المشرع الدستوري في م ٢٢٦ من دستور ٢٠١٤ "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها"

الفرع الخامس: رئيس الجمهورية وبعض الاختصاصات المنفردة

١. رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وأرضيه وسلامتها
٢. دعوة الناخبين للاستفتاء العام في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا
٣. دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ
٤. دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي؛ يؤيده نص المادة ١١٥ من دستور ٢٠١٤ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
٥. دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ورئاسة الاجتماع؛ يؤيده نص المادة ١٤٧ من "أن الرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره".
٦. فض انعقاد مجلس النواب للدور العادي الى سنوي؛ يؤيده نص المادة ١١٥ في عجزها من دستور ٢٠١٤ على أن: "... ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد .." إلا أن هذا مقيد بشرطين:
- الأول: موافقة مجلس النواب على الفض لأسباب أو الأخرى، يراها رئيس الجمهورية، أو يشاركه فيها مجلس النواب.
- الثاني: لا يجوز لمجلس النواب موافقة رئيس الجمهورية على الفض قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
٧. تكليف رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة؛ يؤيده نص المادة ١٤٦ من دستور ٢٠١٤ على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب"





- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب
- فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.
- في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجه على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
- في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون الرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

٨. وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء

٩. الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء

١٠. إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديلات وزارية

إجراء تعديل وزاري بشرطين:

الأول: بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

الثاني: موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

١١. حل مجلس النواب ووقف جلساته: يعتبر من اختصاصات رئيس الجمهورية وحده دون غيره يتوافر

ثلاثة شروط هي:

- عند الضرورة حالة الضرورة

- بقرار مسبب وجوب تسبب قرار الحل.

- استفتاء الشعب على قرار الحل.

إذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على قرار حل مجلس النواب، كان الرئيس الجمهورية إصدار قرار الحل، والدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار

يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية

١٢. تقديم استقالته إلى مجلس النواب أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا

س٨: أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٥٥% في الامتحان

- تكلم عن الاحكام المتعلقة بالحكومة واختصاصاتها وطرق تعيينها وشروطها ؟

الأحكام المتعلقة بالحكومة في دستور ٢٠١٤

١. المفهوم الدستوري للحكومة: الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

٢. أعضاء الحكومة: وفقاً لنص المادة ١٦٣ من دستور ٢٠١٤ تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء،

ونوابه، والوزراء، ونوابهم

أولاً - التعريف برئيس مجلس الوزراء وبيان شروط تعيينه واختصاصاته

أوضحت المادة ١٦٤/١ من دستور ٢٠١٤ الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت "على

أنه يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء"

١. أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.

٢. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٣. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

٤. وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.





اختصاصات رئيس مجلس الوزراء

١. حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
٢. حق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها : يؤكد نص المادة ١٧١ من دستور ٢٠١٤ : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣. حق إصدار لوائح الضبط : يؤكد نص المادة ١٧٢ من دستور ٢٠١٤ : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثانياً: نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء

نحن نرى أن اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء لا يزيد على اختصاص رئيس مجلس الوزراء نفسه، ويقتصر على التنسيق والإشراف على الوزراء دون أن تكون له سلطة رئاسية عليهم، حيث إن هذه السلطة غير ثابتة لرئيس مجلس الوزراء على الوزراء فلا تثبت لنائبه من باب أولى.

ثالثاً: التعريف بالوزراء، وبيان كيفية اختيارهم وشروط تعيينهم، واختصاصاتهم، وحدود مسئوليتهم الوزارة هي: الهيئة الإدارية التي تتكون من إدارات أو مصالح، أو منهما معاً، ويعهد إليها بممارسة أحد الأنشطة الحكومية.

يشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة:

١. أن يكون مصرياً . ويلاحظ أن الدستور قد أغفل شرط الجنسية المصرية للأبوين المصريين، الذي نص عليه بالنسبة لرئيس الدولة.
٢. متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وهو شرط متطلب في رئيس الدولة.
٣. وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.
٤. شرط السن بأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف

اختيار الوزير

- الأصل في النظام الرئاسي أن يختار رئيس الدولة الوزراء
- في النظام البرلماني فالاختيار يكون من حق رئيس الوزراء، وذلك لتحقيق الوحدة السياسية والإدارية للوزراء ولأن الوزارة مسئولة مسئولية تضامنية.

قد أوضح دستور ٢٠١٤ إجراءات تعيين الحكومة وأعضائها، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء بتشكيل وتكوين كل أعضاء الحكومة، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل فيكون تعيينهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

اختصاصات الوزير

نصت المادة ١٦٨ من دستور ٢٠١٤ على "أن يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة"

فقهاء القانون الإداري قرروا أن الاختصاصات الإدارية للوزير تشمل:

١. تمثيل الوزارة في التصرفات القانونية الخاصة بها ، كإبرام العقود والتقاضي
 ٢. ممارسة سلطاته الرئاسية على موظفي الوزارة بصفته الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة
 ٣. ممارسة الاختصاصات المالية المتعلقة بصرف الأموال وإعداد مشروع ميزانية الوزارة. -
 ٤. إعداد القرارات الوزارية التي يحق لها إصدارها بمفرده، وإعداد مشروعات القوانين
 ٥. إصدار اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة
- يلاحظ أن إصدار اللوائح التنفيذية، ولوائح الضبط، والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها صاروا من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في دستور ٢٠١٤ الجديد**





اختصاصات الحكومة

١. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
٢. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
٣. توجيه أعمال الوزارات والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
٤. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
٥. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.
٦. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
٧. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
٨. عقد القروض، ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
٩. تنفيذ القوانين..

مسئولية رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

نصت المادة ١٧٣ من الدستور على "أن يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى الأحكام الواردة في المادة ١٥٩ من الدستور"

- يجوز - وفقاً لدستور ٢٠١٤ - المجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
- لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء
- لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
- إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالته، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

س٨: أجب عما يأتي "نسبة السؤال ٥٥% في الامتحان

- تكلم عن ملامح مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفقاً لدستور ٢٠١٤ ؟

ملامح مجلس النواب في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

- يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد
- يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظة والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما
- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
- ١. جواز الأخذ أو الجمع بين الأنظمة الانتخابية يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما لاختيار أعضاء مجلس النواب.





٢. الجنسية المصرية يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
٣. تفرغ الشخص المهام عضوية مجلس النواب، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
٤. عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب،
٥. يشترط تأدية عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.
٦. يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
٧. مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
٨. إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسنة شهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
٩. مقر مجلس النواب مدينة القاهرة . ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
١٠. ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع الدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي،
١١. يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون
١٢. يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
١٣. جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
١٤. لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
١٥. لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
١٦. لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .

ملاحم مجلس الشيوخ في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

مفهوم مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في إطار من التعاون بين الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تتمثل أجهزة المجلس الرئيسية في ست:

رئيس المجلس	مكتب المجلس	اللجنة العامة
لجنة القيم	اللجان النوعية	اللجان الخاصة والمشاركة

تشكيل مجلس الشيوخ: وفقاً لنص المادة ٢٥٠ من دستور ٢٠١٤ المعدل يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ١٨٠ عضواً.



**كيفية اختيار أعضاء مجلس الشيوخ وشروط اختيارهم**

- ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
 - يجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
- قد أوضحت المادة ٢٥١ من دستور ٢٠١٤ شروط الترشح لعضوية مجلس النواب؛ حيث يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو يعين فيه ما يلي:

١. أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
٢. حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
٣. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
٤. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
٥. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ لأي سبب كان، كما في مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
٦. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب

اختصاصات مجلس الشيوخ

١. يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية.
 ٢. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع.
 ٣. دعم القيم العليا للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة.
 ٤. تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:
١. توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
 ٢. دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
 ٣. دعم القيم العليا للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
 ٤. دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع
 ٥. دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة
 ٦. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية

تمثيل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية

- يعد أيضاً من مهام مجلس الشيوخ أن مجلسا النواب والشيوخ يمثلان جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقاً للقواعد التي يتفق عليها مكتبتا المجلسين
- يختص رئيس مجلس الشيوخ بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات

نطاق عمل مجلس الشيوخ أو الموضوعات التي يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ

١. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
٢. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
٣. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
٤. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
٥. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.





س ٩: أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٨٠% في الامتحان
- تكلم عن ضمانات العمل البرلماني وفقا لدستور ٢٠١٤ ؟

أولاً: الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية

حصانة إجرائية	حصانة موضوعية
١. أن الحصانة البرلمانية مقررة للنائب وتظل قائمة ومستمرة أثناء دور الانعقاد العادي وغير العادي.	١. أن الحصانة البرلمانية مقررة للنائب وتظل قائمة ومستمرة أثناء دور الانعقاد العادي وغير العادي.
٢. أن الحصانة البرلمانية مقررة لصراحة لشخص النائب فقط ولا تمتد إلى مسكنه بحال من الأحوال.	٢. أن الحصانة البرلمانية مقررة صراحة لشخص النائب فقط ولا تمتد إلى مسكنه بحال من الأحوال.
٣. أن الحصانة البرلمانية تحول دون المحاكمة الجنائية فقط بعد الانضمام إلى المجلس لا قبله.	٣. أن الحصانة البرلمانية تحول دون المحاكمة الجنائية فقط بعد الانضمام إلى المجلس لا قبله.
٤. أنها لا تقتصر على القبض على النائب فحسب والقيود من حريته، بل تمتد لتشمل كل الإجراءات الجنائية الموجهة إلى شخصه من استدعاء، وسؤال، والتحقيق معه.	٤. أنها لا تقتصر على القبض على النائب فحسب والقيود من حريته، بل تمتد لتشمل كل الإجراءات الجنائية الموجهة إلى شخصه من استدعاء، وسؤال، والتحقيق معه.
٥. أباح المشرع في اللائحة للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه؛ من أجل المسارع في كشف الحقيقة.	٥. أباح المشرع في اللائحة للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه؛ من أجل المسارع في كشف الحقيقة.
٦. أن الحصانة البرلمانية لا مجال لها على الإطلاق في حالة التلبس بالجريمة.	٦. أن الحصانة البرلمانية لا تمتد لتشمل النائب بعد الحكم عليه.
٧. أن الحصانة البرلمانية لا تمتد لتشمل النائب بعد الحكم عليه.	٧. أن الحصانة البرلمانية لا تمتد لتشمل النائب بعد الحكم عليه.
٨. قرر المشرع العادي نوعاً من الحصانة القضائية الخاصة للنواب العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم	٨. قرر المشرع العادي نوعاً من الحصانة القضائية الخاصة للنواب العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم

ثانياً: المكافأة البرلمانية

حيث نصت م ١٠٥ من دستور ٢٠١٤ على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه "

هذه المكافأة أنها إجبارية - وهذا لا يمنح العضو من إنفاقها في أي وجه أو التبرع بها - وتستحق من تاريخ أداء العضو لليمين، وأنها كالمرتب مقابل خدمة فالأجر مقابل العمل، وهي مقابل أداء الوظيفة النيابية البرلمانية.

ثالثاً: عدم مسؤولية النائب عن الأعمال البرلمانية

عدم مسؤولية النواب كحصانة برلمانية له تمكنه من أداء عمله على الوجه الأمثل في مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة.

هذا لا يغل يد البرلمان عن توقيع الجزاءات البرلمانية على أي عضو يخل بواجبات العضوية، لذا أفرد المشرع في اللائحة الداخلية فصلاً مستقلاً بها، وأوضح القواعد التالية:

١. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية :

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية.

- لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه
- يجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

يشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانياً، ثالثاً، رابعاً موافقة أغلبية أعضاء المجلس ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس .

٢. يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثاً، رابعاً من المادة ٣٨١ من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:





أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

س ١٠ : أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٨٠% في الامتحان
- تكلم عن ضمانات الدستورية لحماية الوظيفة البرلمانية وفقاً لدستور ٢٠١٤ ؟

١. أداء اليمين أو القسم الدستورية قبل مباشرة العمل: يؤيده نص م ١٠٤ من دستور ٢٠١٤: يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد نص م ٣٧ من قانون مجلس النواب "الأوسمة والأنواط: يُمتنع من يشغل وظيفته البرلمانية أن يقبل تلك الأوسمة
٢. رد الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة: نص في المادة ١٠٩/٤ من دستور ٢٠١٤، وم ٣٨/٣ من قانون مجلس النواب على أنه: "ويتعين على عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته إذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبة، أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون"
٣. حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة يحظر عليه ما يلي:
 ١. أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو
 ٢. أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه.
 ٣. أن يرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاوله، أو غيرها.
٤. تقديم إقرار ذمة مالية: وفقاً لنص المادة ١٠٩/٣ من دستور ٢٠١٤، م ٣٨/٢ من قانون مجلس النواب يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
٥. مراعاة الاحترام الواجب المؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع الزملاء: يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب المؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
٦. التفرغ للوظيفة البرلمانية والانتظام في حضور الجلسات: يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه "
 - يجب على العضو الذي يطراً ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.
 - لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
 - لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
 - إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيباً دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
 - يجب على العضو الذي يطراً ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
 - يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.





▪ يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

▪ في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلاً للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم.

٨. **حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها:** نصت المادة ٤٥ من قانون المجلس، وم ٣٥٣ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ....."

يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. **لا يعد ممارسة المهام الوظيفية العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.**

٩. **الحفاظ على شرف وكرامة الوظيفة البرلمانية:** يؤكد نص المادة ٣٧٠ من اللائحة الداخلية: "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة"

١٠. **الاحتفاظ للنائب بوظيفته في الجهاز الإداري في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام:** وذلك على النحو التالي:

١. إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة

٢. لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم ٣١ لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله تجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها

٣. يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .

١١. **حظر التعيين المبتدأ في الوظائف:** يؤكد نص المادة ٤٦ من قانون مجلس النواب على "أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام ."

١٢. **منع تضارب المصالح فصل الملكية عن الإدارة:** وفقاً لنص م ٣٩ من قانون مجلس النواب يتعين على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات **ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية**

١٣. **حظر شراء الأسهم أو الحصص طوال مدة عضويته أو تنظيمها ووجوب التعامل بالسعر العادل إلا في الحالتين الآتيتين:**

أ. المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

ب. الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل

١٤. **عدم الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية أو الشراء بالتقسيط إلا ضوابط**

١٥. **الافصاح لمكتب المجلس عن النشاط المهني الذي يزاوله:** يتعين على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطاً مهنيّاً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.



س ١٠: أجب عما يأتي " نسبة السؤال ٩٠% في الامتحان
- تكلم عن نهاية العضوية البرلمانية وفقاً لدستور ٢٠١٤ ؟

أولاً - الفصل في صحة العضوية "إبطال العضوية"

تختص محكمة النقض - وفقاً لنص المادة ١٠٧ من دستور ٢٠١٤، وم ٢٩ قانون مجلس النواب - بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

إجراءات الفصل في صحة العضوية على النحو التالي:

١. يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، وبقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء.

٢. تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقاً للأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

٣. يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.

ثانياً - إسقاط العضوية البرلمانية في دستور ٢٠١٤

توافرت حالة من الحالات الثلاث الآتية:

١. حالة فقدته الثقة والاعتبار.

٢. حالة فقدته أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.

٣. حالة ما لو أخل بواجبات العضوية.

يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه كشرط لإسقاط العضوية عنه، وجزء مقرر دستورياً دون حاجة إلى إذن مسبق من المجلس.

ووفقاً لنص المادة ١١٣ من دستور ٢٠١٤ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس.

الأثر المترتب على إسقاط العضوية وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤

النوع الأول: يتعلق بفقد شروط العضوية تقتضي أن يكون هذا الإسقاط منوطاً بسببه وجوداً وعدمه، بحيث

إذا استوفى العضو الشرط الذي تخلف فيه والذي سقطت عضويته بسببه جاز له الترشيح لعضوية المجلس مرة أخرى ولو في ذات الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته

النوع الثاني: فينتظم فقد الثقة والاعتبار في عضو المجلس، والاخلال بواجبات العضوي يعتبر جزءاً مسلكياً ينال

من صلاحية العضو للترشيح في الفصل التشريعي الذي أسقطت العضوية فيه ذلك أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام في تأدية الوظيفة النيابية بما تفرضه لائحة المجلس من سلوك وواجبات

ثالثاً - خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب في دستور ٢٠١٤

١. خلو مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل، وفيها وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

ما نصت عليه م ١٠٨ من دستور ٢٠١٤، وأوضحته م ٢٥ من قانون مجلس النواب، فنصت على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية "

٢. خلو المكان لتعيين احدى أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي من صب آخر: كعضوية المجالس

المحلية، أو منصب المحافظ يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.



٣. **خلو مكان أحد المترشحين :**

- ❖ إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين ب.
- ❖ يُعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة ١٧ على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.
- ❖ ممثّل القائمة أن يرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة.

٤. **خلو المكان للوفاة :** نصت المادة ٣٩٢/١ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "أن يبلغ وزير الداخلية

رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة يخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه"

٥. **خلو المكان للحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أول لأي سبب :** نصت المادة

٣٩٢/٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة."

رابعا - الاستقالة الجماعية أو الفردية لأعضاء مجلس النواب

يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ثم قيدها بشرط جوهري لقبولها وهو ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

تقديم استقالة العضو، بأن تقدم إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرضها الرئيس خلال ٤٨ ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

يجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

س ١١ : أجب عما يأتي " نسبة السؤال ١٠٠% في الامتحان
- تكلم عن اختصاصات مجلس النواب وفقا لدستور ٢٠١٤ ؟

الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب في دستور ٢٠١٤

تتمثل في سن القوانين، بدءا من حق اقتراح القوانين وتقديم مشروعات القوانين، إلا أن المناقشة والتصويت على القوانين والقرارات هو حق خاص بمجلس النواب وحده، أما الاعتراض على إصدار القوانين، وإصدارها فهو حق دستوري مقرر لرئيس الجمهورية

جواز التنازل عن الاقتراح بقانون من أعضاء مجلس النواب أو أحدهم

انطلاقا من مبدأ أن من له حق الاقتراح له حق التنازل أجازت المادة ١٨٩ من اللائحة الداخلية لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.

حالات سقوط الاقتراح بقانون من أعضاء مجلس النواب أو أحدهم

١. إذا كانت مقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ.
٢. تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.





مجال ونطاق القانون

فإنه قد قصر تنظيمها على نطاق القانون فقط، ويمتنع على رئيس الجمهورية أن يصدر من القرارات ما يخالف به ما نص عليه المشرع الدستوري

كل ما يستطيع هو أن يصدر اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك إلا في حالات الضرورة

حدود سن القوانين من البرلمان

إنه وإن كان للقانون حدا أدنى من الموضوعات لا يمكن أن ينزل عنه، ولكن ليس له حداً أعلى، على اعتبار أن البرلمان صاحب السلطة التشريعية فله أن يشرع ما يشاء في أي موضوع

١. مسائل جعلها الدستور صراحة من اختصاص القوانين المكملة للدستور: قررت م ١٢١ دستور صراحة

بأن "القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، تعد مكملة له؛

لمساسها المباشر بسلطات الدولة وحقوق وحريات الأفراد، وأهميتها في الحياة العامة. وهي ما تصدر - وفقاً لما سبق - بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

٢. مسائل ألزم الدستور صراحة السلطة التشريعية بإصدار قوانين خاصة بها: ألزم المشرع الدستوري السلطة

التشريعية ضرورة إصدار قوانين خاصة بموضوعات معينة لطوائف وفئات خاصة، ولظروف خاصة كمرحلة انتقالية ونحوها مثال ذلك قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، م ٢٣٥ دستور ٢٠١٤ ..

الإجراءات التشريعية البرلمانية

حصرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الباب السادس منها في الآتي إجمالاً:

١. تعديل الدستور سواء بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب أعضاء المجلس

٢. مشروعات القوانين، وعلى رأسها مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية - مما يؤكد أن

مجلس النواب يملك وحده سلطة التقرير التشريعي

٣. مشروعات القوانين العادية الأخرى أي كان موضوعها، وتبدأ بإحالة مشروعات القوانين م ١٥٨

■ ثم باقتراحات التعديل فيها المواد ١٥٩ : ١٦٣

■ ثم مناقشتها بالمجلس المواد ١٦٤ : ١٧١

■ ثم المداولة الثانية فيها المواد ١٧٢ : ١٧٤

■ ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، م ١٧٥

■ ثم ضبط صياغة مشروعات القوانين ١٧٦

■ ثم الاعتراض على مشروعات القوانين، م ١٧٧ ، ١٧٨

■ ثم استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين، م ١٧٩ - ١٨٠

٤. الاقتراحات بقوانين وتبدأ بتقديم الاقتراح بقانون وإحالته إلى اللجان

٥. القرارات بقوانين

٦. المعاهدات والاتفاقيات الدولية..

الاختصاص السياسي لمجلس النواب في دستور ٢٠١٤

١. الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية كترقية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، أو استقالة رئيس الجمهورية، أو اتهام رئيس الجمهورية.

٢. مناقشة بيانات رئيس الجمهورية.

٣. مناقشة برنامج الحكومة، ومنحها الثقة

٤. إعفاء الحكومة من أداء عملها ، وإجراء تعديل وزاري فيها

٥. مناقشة إعلان حالي الحرب والطوارئ.





الاختصاص المالي لمجلس النواب

- أ. موافقة مجلس النواب على من شروع الموازنة العامة للدولة بعد عرضها عليه قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية : يؤكد نص المادة ١٢٤ من دستور ٢٠١٤: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقتها عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً
- تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
- ب. صوت مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، و صدور قانون بذلك بعد عرضه عليه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
- ت. موافقة مجلس النواب على اقتراض السلطة التنفيذية، أو ه صولها على تمويل، أو ارتباطها بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة
- ث. مناقشة مجلس النواب للموازنة المستقلة بالجهات والهيئات القضائية : يؤكد نص المادة ١٨٥ من دستور ٢٠١٤: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.
- ج. مناقشة مجلس النواب للموازنة المستقلة بالمحكمة الدستورية العليا: يؤكد المادة ١٩١ من دستور ٢٠١٤ من أن: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.."

الاختصاص الرقابي لمجلس النواب

أولاً: النظر في التقارير السنوية المقدمة من الهيئات والأجهزة الرقابية

على مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

ثانياً: رقابة مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية ووسائلها

الوسيلة الأولى: توجيه السؤال البرلماني

يقصد بالسؤال البرلماني: تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلون، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين

دستور ٢٠١٤ "يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم"

يتعين على من وجه إليه السؤال الإجابة عن هذه الاسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز لعضو مجلس النواب سحب سؤاله في أي وقت شاء، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها ..

النتائج والآثار المترتبة على تقديم السؤال البرلماني

١. يوجه السؤال البرلماني من عضو البرلمان دون غيره - كأحد العاملين في البرلمان أو من صحفي أو قاضي - إلى أحد الوزراء.
٢. لا يجوز توجيه السؤال إلا لمن حددهم الدستور صراحة أعضاء السلطة التنفيذية كرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
- عليه فلا يجوز تقديمه إلى عضو آخر في المجلس ولا إلى رئيس مجلس النواب، أو هيئة مكتب المجلس أو إحدى لجانه.
٣. ينبغي تحديد الجهات المختصة التي يجب توجيه السؤال إليها في السلطة التنفيذية كأن يوجه السؤال إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، أو إلى الوزير المختص؛ لأن الرقابة البرلمانية تنطبق على أعمال الحكومة ككل أو أعمال كل وزير على حده.





الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لقبول الأسئلة البرلمانية

الشروط الشكلية فهي:

١. أن يكون السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس، وذلك في الأسئلة الأصلية دون الأسئلة الإضافية التي تطرح فجأة بعد إجابة الوزير، وهو نص ثابت في اللوائح البرلمانية.
٢. استخدام الصياغة السليمة المختصرة للأسئلة، بعبارات موجزة وواضحة.
٣. خلو الأسئلة من التعليق إلا عند الضرورة.
٤. أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه، فالأصل العام أن للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد.
٥. مراعاة الارتباط والاختصاص عند تقديم السؤال بأن يوجه إلى الوزير المختص المسئول، دون غيره من الوزراء غير المختصين أو غير المرتبطين بالموضوع.

الشروط الموضوعية فتتمثل في :

١. خلو السؤال من العبارات الجارحة غير اللائقة لكل من يقصدهم السؤال.
٢. ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو المساس بالأمن القومي.
٣. أن يكون السؤال موضوعي ومحدد بأن يشمل الموضوعات المسموح بالسؤال عنها، وليس بخارج عنها.
٤. أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ذات الأهمية، لا بالمصالح الشخصية أو الخاصة.
٥. لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم وجهات القضاء،
٦. مراعاة حدود حق السؤال، فهناك بعض الموضوعات لا يجوز لأعضاء البرلمان أن يجعلوها محلاً لسؤال، لفرض بعض القيود عليها

حكم غياب مقدم السؤال البرلماني

إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة في مضبطة الجلسة.

حالات الإجابة عن السؤال كتابة

تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

إذا طلب العضو ذلك	إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات احصائية بحتة
إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة الوزير المختص	إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

سحب الأسئلة: يجوز لعضو البرلمان سحب سؤاله في أي وقت ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة. م ٢١٠ لائحة

سقوط الأسئلة: يسقط السؤال البرلماني بزوال عضوية مقدمه؛ للاستحالة المادية والقانونية

جزاء عدم الإجابة: جاز لعضو البرلمان في بعض الأنظمة الاحتجاج البرلماني، أو نشر الأسئلة التي لم يجب عنها في الجريدة الرسمية، أو تحويل الأسئلة المكتوبة إلى شفوية، أو إلى استجواب

الوسيلة الثانية: توجيه استجواب

عبارة عن مناقشة تفصيلية لكل جوانب الموضوع، أو استيضاح يتضمن الاتهام أو النقد بهدف محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف ما من التصرفات العامة.

شروط تقديم الاستجواب

يشترط في الاستجواب عدة شروط موضوعية وشكلية منها :

١. ألا يتضمن أموراً مخالفة للدستور أو القانون.
٢. ألا يتضمن عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمر لا تدخل في اختصاص الحكومة.
٣. أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة.



**الوسيلة الثالثة: سحب الثقة**

تعد المسؤولية السياسية أو الوزارية أحد الدعامات الجوهرية في النظام البرلماني ويقصد بها أن يكون للبرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة، أو من أحد الوزراء

- بشكل يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة أو الوزير، نتيجة الإخلال بعمل أو الامتناع عن عمل قانوني معين.
- ولقد تناولت المادة ١٣١ من دستور ٢٠١٤ الأحكام الخاصة بسحب الثقة، وشروطها، فنصت على أن المجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
- لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
 - في كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
 - إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

الوسيلة الرابعة: طلب مناقشة موضوع عام

يقصد به طرح موضوع ذي أهمية عامة للمناقشة داخل البرلمان، يشترك فيها جميع أعضائه بقصد استيضاح سياسة الحكومة حول هذا الموضوع.

- قد أخذت بعض الدساتير بهذا الحق، حيث جاء في المادة ١٣٢ من دستور ٢٠١٤ على أنه: " يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه."
- مما يميز وسيلة طلب مناقشة موضوع عام عن غيرها أنها وسيلة جماعية، تتم بطلب مكتوب فيها نوع من التعاون والحوار المشترك بين الحكومة والبرلمان، والمناقشة فيها عامة ومفتوحة حول موضوع عام، من ضمن الموضوعات المتعلقة بالنشاط الحكومي.

الوسيلة الخامسة: إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام " تخلف ٢٠٢٥ "

نصت المادة ١٣٣ من دستور ٢٠١٤ على " أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم"

شروط إبداء اقتراح

١. أن يتعلق الاقتراح بموضوع من الموضوعات العامة، بطلب كتابي إلى رئيس مجلس النواب على أن يبين فيه أموراً ثلاثة وهي:

مضمون الرغبة	الأسباب الداعية إلى اقتراحها	وجه تعلقها بالمصلحة العامة
--------------	------------------------------	----------------------------

٢. ألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو النظام.
٣. ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات
٤. أن يكون من الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس النواب، أي لا يكون من الأمور التي يحظر عليه التدخل فيها كالموضوعات القضائية

إلا تم التنبيه على مقدم الاقتراح بعدم التكلم في موضوع الاقتراح أمام المجلس، فإذا أصر على ذلك كان على الرئيس أخذ رأي المجلس في تلك المسألة دون مناقشة، أي يبدي رأيه فحسب قبولاً أم رفضاً.

الوسيلة السادسة: تقديم طلب إحاطة أو بيان عاجل

نصت المادة ١٩٤ على " أن لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلياً في اختصاص من يوجه إليه.."

الهدف من طلب الإحاطة هو: مؤازرة الحكومة على أداء مهامها، وتبصرتها بأمر قد يصعب عليها معرفتها؛ لتعدد أجهزتها، وتشعب مهامها مما قد يصعب معه معرفتها بمختلف جوانب الخلل في مرافقها، فالنائب أو العضو هنا يقوم بإحاطتها بما لم تحط به وإخبارها بما لم تعلمه، حتى إذا أثرت مسؤوليتها فيما بعد لا تعتذر بجهلها.



**الوسيلة السابعة: لجان تقصي الحقائق أو التحقيق البرلماني**

يقصد بها رغبة البرلمان في الاطلاع على معلومات عن الحكومة تتيح له ممارسة صلاحياته، **تتكليف لجنة من أعضائه لجمع المعلومات**، وتقديم تقرير يتخذ على ضوءه القرار المناسب. أو أن يتوصل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق. **مثال: مذبة استاذ بور سعيد، وغيرها .**

ووفقاً للنظام المصري ، يتم تكوين لجنة التحقيق أو لجنة تقصي الحقائق من أعضاء المجلس بقرار من

المجلس يصدر بناء على ترشيح رئيسه، **على أن يلتزم الرئيس في الترشيح بأمرين :**

أولهما: الخبرة والتخصص فيمن يقع عليهم الاختيار بالموضوعات التي يجري التحقيق بشأنها.

الثاني: أن يعكس الاختيار مختلف الاتجاهات السياسية داخل المجلس، بمعنى أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء.

في جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً. ويخضع تحديد هذا العدد، طبقاً لأهمية موضوع التحقيق.

دور لجنة تقصي الحقائق

يتمثل فيما يلي :

١. **حق الاطلاع** على وثائق الإدارة.
٢. **الحصول على الصور اللازمة** من مستنداتها.
٣. **الكشف عن بياناتها الضرورية** لأداء عملها، أن تجمع ما تراه من أدلة.
٤. **سلطة استدعاء كل شخص ترى ضرورة الاستماع إلى أقواله أو شهادته.**
 - **ليس من اختصاصاتها** الأمر بتفتيش المنازل
 - **أن تقرر المصادرة، أو إصدار مذكرات التوقيف** باعتبارها ليست هيئة قضائية

مدى لزوم موافقة السلطة التنفيذية من عدمه على عمل لجنة تقصي الحقائق

يرى البعض بأنه في النظام الفرنسي يحق للحكومة أن تعترض على طلب تكوين اللجنة، إذا كان هذا التحقيق قد يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، أو أن أسرار الدفاع لا تسمح بتكوين لجنة تحقيق. إلا أنه في النظام المصري لا يوجد ما يدل على ذلك"

تم الانتهاء بفضل الله

